

III

R DE PEDANEIS IUDICIBVS R

- 1 IMP. GORDIANVS A. VICANIS. Procuratori nostro non uice praesidis agenti B 7, 3, 28
dandi iudices inter priuatas personas non competere facultatem manifestum est: et ideo si,
ut adlegatis, inter priuatas personas is cuius meministis arbitros dandos putauit, sententia 5
ab eis prolata nullo iure subsistit. PP. K. FEBR. ATTICO ET PRAETEXTATO CONSS. a. 242
- 2 ¹IMPP. DIOCLETIANVS ET MAXIMIANVS AA. ET CC. DICVNT: Placet nobis praesides de
his causis, in quibus, quod ipsi non possent cognoscere, antehac pedaneos iudices dabant,
notionis suae examen adhibere, ita tamen ut, si uel per occupationes publicas uel propter
causarum multitudinem omnia huiusmodi negotia non potuerint cognoscere, iudices dandi 10
1 habeant potestatem. Quod non ita accipi conuenit, ut etiam in his causis, in quibus sole-
bant ex officio suo cognoscere, dandi iudices licentia permissa credatur. quod usque adeo
in praesidium cognitione retinendum est, ut eorum iudicia non deminuta uideantur, dum
tamen de ingenuitate, super qua poterant et ante cognoscere, et de libertinitate praesides 14
ipsi diiudicent. D. XV K. AVG.² CC. CONSS. a. 294
- 3 EXEMPLVM SACRARVM LITTERARVM EORVNDem AA. ET CC. AD SERAPIONEM. B 7, 3, 29
Placet, ut iudicibus, si quos grauitas tua disceptatores dederit, insinues, ut delegata sibi
negotia lata sententia determinent: nec in his causis, in quibus pronuntiare debent et pos-
sunt, facultatem sibi remittendi patere ad iudicium praesidale cognoscant, maxime cum,
et si indicatio alicui litigatorum parti iniusta uideatur, interponendae prouocationis potestas 20
a sententia ex omni causa prolata libera litigatoribus tribuatur. D. VIII K. APRIL. ANTIO-
CHIAE CC. CONSS.³ a. 294
- 4 IDEM AA. ET CC. FIRMINO. Placuit, quotiens pedanei iudices dati post litem B 7, 3, 30
contestatam uel ad aliud iudicium necessario dirigantur uel publicae utilitatis ratione
in alias prouincias proficiscantur uel diem obierint atque his rationibus negotiis coeptis finis 25
non possit adhiberi, alium in locum eorum iudicem tribui qui negotium examinet, ne eius-
modi casibus interuenientibus impedimentum aliquod in persequendis litibus adferatur.
D. X K. DEC. DECHIOPE⁴ DIOCLETIANO VIII ET MAXIMIANO VII AA. CONSS. a. 303
- 5 ⁵IMP. IULIANVS A. SECVNDO PP. Quaedam sunt negotia, in quibus super- Th. 1, 16, 8
fluum est moderatorem expectare prouinciae: ideoque pedaneos iudices, hoc est qui negotia 30
humilliora disceptent, constituendi damus praesidibus potestatem. D. V K. AVG. ANTIOCHIAE
MAMERTINO ET NEVITTA CONSS. a. 362
- 6 ⁶Ἀντοκράτωρ Ζήνων Α. a. 486 uel 4¹
P (3 R 5) L (3 R 5) CRM

¹ iungendae uidentur 3, 11, 1. 7, 53, 8. 7, 62, 6 ² April. 3, 11, 1 ³ CC. III cons. (= a. 300, Mommsen)? ⁴ locum corruptum esse monet Mommsen *Zeitfolge* p. 445 ⁵ plenior extat in inscriptione edita in C. I. L. III, 459 ⁶ iunge 1, 51, 13 (d. vi k. Iul. post cons. Longini) 2, 7, 18. 19 (d. vi k. Ian. Constantinopoli Longino cons.) 2, 12, 27. 3, 10, 1. 7, 52, 5 (d. vii k. April. post cons. Longini)

2 pedaneis] padeis C 3 uicanis] C, uicani SR, uicariis M | non] non in C^a 5 putauit om. M^a 6 s. a. Hal. 7 et cc. dicunt] R, et cc. C, om. SM 9 ita om. RM^a 11 habebant M^a 12 adeo in] ad M^a, adeo M^b 13 praesidium C^a 15 s. a. Hal. 16 exempla R | litterarum om. S | a. et c. S, om. C | sara- pionem M 17 delagata R 18 et possunt om. M^a 21 tribuatur] ***feratur M^a | s. a. Hal. 23 firmio M 24 ad om. M^a | iudi- cium] in iudicium C^a 26 loco CR | huius- modi M 28 s. a. Hal. et PL ad 3, 2, 1 | dec. dechioppe dioc. uiui et cerio max. uiu aa. cons. PL, tyberio et maximo cons. Hal. 29 imp. P | secundus R 30 expectari Bamb. D I 3 Th. 31 discentent R^a | disti- tuendi Th. | s. a. Th. Hal.: in PL est sub-

scriptio 4, 1 33 hic constitutio graeca R, haec constitutio greca est M, constitutio graeca post rubr. sequentem Hal.: inscrip- tionem restitui ex Nou. 82 pr. § 1. 2. 10, secundum quam Zeno unicuique iudicio urbis Constantinopolitanae certos quosdam arbitros pedaneos attribuit, quibus causas delega- rentur, iisque necessitatem iniunxit sumptus rependendos uictori ab aduersario exami- nandi: eadem constitutione LX auri libras arbitris deputatas, sed postea ab Anastasio ademptas esse testatur 2, 7, 25 pr. prae- terea ad h. c. referenda sunt Paratitla ad Iuliani Nou. epit. c. 283 sqq. (Haenel p. 206): innouat constitutiones zenonis de arbitris positam in tertio libro titulo competenti quos greci diethetas appellabant

III

R QVI PRO SVA IURISDICTIONE IUDICES DARE DARIVE
POSSUNT R

- 1 IMP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA. CYRO PP. In causarum delega- [B 7, 3, 31]
tionibus illud consultissime praecipimus observari, ut ita valeant, si ad iurisdictionem per- 5
tineant delegantis. Quod si quis alienae iurisdictionis causam crediderit delegandam, nec
praecepto cognitorem datum parientiam accommodare censemus et, si contra leges obtem-
peraverit deleganti, omnia, quae ab ea delegatione geruntur, ita pro infectis haberi praeci-
piamus, ac si ipsi qui delegaverant alienae iurisdictionis iudices resedissent, ut nec appellandi
2 quidem necessitas uictis aduersus eas sententias imponatur. Haec, nisi iudices a nobis 10
specialiter delegantibus dati aliis causas delegaverint iudicandas: nam his delegantibus nullo
personarum causarumue habito tractatu appellationum ad eos iure iudicia remeabunt.
D. XIII K. IVN. VALENTINIANO A. V ET ANATOLIO CONSS. a. 440

V

R NE QVIS IN SVA CAUSA IUDICET VEL SIBI IUS
DICAT R 15

- 1 IMPPP. VALENS GRATIANUS ET VALENTINIANUS AAA. AD GRAC- [Th. 2, 2, 1 mut. B 7, 3, 32]
CHVM PV. Generali lege decernimus neminem sibi esse iudicem uel ius sibi dicere debere.
In re enim propria iniquum admodum est alicui licentiam tribuere sententiae. LECTA K. DEC. 19
VALENTE V ET VALENTINIANO AA. CONSS. a. 376

VI

R QVI LEGITIMAM PERSONAM IN IUDICIIS HABENT
VEL NON R

- 1 IMP. GORDIANUS A. CANDIDAE. Si, cum esses² pupillaris aetatis, sine tuto- [B 7, 19, 1]
ris auctoritate cum aduersario consisteres, praeses prouinciae aduersus te pronuntiavit, 25
minime auctoritate iudicati nititur quod statutum est. D. ID. DEC. GORDIANO A. ET
AVIOLA CONSS. a. 239
- 2 IMP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. ET CC. AVRELIAE AGEMACHAE. [B 7, 19, 2]
In rebus, quae priuati iudicii quaestionem habent, sicut pupillus tutore auctore et agere
P (6 R 1. 2. 5) L (ut P) CRM

¹ iunge 7, 62, 32. 7, 63, 2 ² iunge 4, 20, 10 ³ esses del. ⁴ iunge Vat. 326

2 dices dare R^a, dare iudices M, dare om. S
4 th. et ualentinus R, ualentinus et th. M |
aa.] a. S | pp.] p. M 5 consultissime R^a
7 patientiam edd. | obtemperauerint M 8 de-
legantis R^a, delegati M^a | habere R 9 de-
legauerint C^a 10 quidem] qui M^a 11 alias C^a
13 s. a. Hal. et PL ad 3, 5 | XIII] Hal., xui PL,
xii 7, 63, 2 | iun.] PL 7, 63, 2, ian. Hal. |
v om. Hal. 15 uel] SLR, uel ne PCM | sibi
ius] sibi is P^a, ius sibi R 17 impp. PCR,
impr. pp. S | ualent. grat. et ualens C, ualens
(ualent. M^a) grat. et ualerius M | aa. C | ad
gracchum (graecum PL) pu. (pp. CM) om. S

19 s. a. Th. Hal. PL | lecta] d. Hal. PL
20 ualente VI et ualentiniano II aa. Hal.,
sed in addendis ual. v et ualent. aa., ualen-
tinianus a. et ual. aa. PL 22 in iudiciis] in-
ditiis M^a | habent (habeant R) uel non om. P,
uel non om. M^a 24 impp. PR | sine] et sine M
26 s. a. Hal. PL | d. id. ... 27 cons.] Hal.,
pp. u id. dec. u. a (dec. um. L) et au. ss. PL
28 et cc. om. S | aureliae] Vat., om. libri |
agemachae] M Vat., agemacho S, agemathae
PL, gemachae CR 29 in rebus ... habent
(habeant P) PL, in re ... habet CRM: ἐν τοῖς
ἰδιωτικῶς δικαστηρίοις B | priuari P^a | actore M^a

et conueniri potest, ita et adultus curatore consentiente litem et intendere et excipere debet.
D. XVIII K. FEBR. CC. CONSS.

- 3 ¹IMPP. HONORIVS ET THEODOSIVS AA. IULIANO PROCONSVLI Th. 4, 22, 6 B 7, 19, 3
AFRICAЕ. Momentariae possessionis actio² exerceri potest per quamcumque personam.
sub colore autem adipiscendae possessionis obrepticia petitio alteri obesse non debet, 5
maxime cum absque conuentione personae legitimae initiatum iurgium uideatur. nihil autem
opituletur conuentio circa minorem habita, cum id rectius circa curatorem debuerit custo-
diri. D. PRID. NOV. MART. RAVENNAE CONSTANTIO ET CONSTATE CONSS.

a. 294

a. 414

VII

R VT NEMO INVITVS AGERE VEL ACCVSARE COGATVR R ¹⁰

- 1 IMPP. DIOCLETIANVS ET MAXIMIANVS AA.³ CAMERIO. Inuitus agere uel B 7, 19, 4
accusare nemo cogitur. D. ID. OCT. CARINO II ET NYMERIANO CONSS.

a. 284

VIII

R DE ORDINE IVDICIORVM R

- 1 IMPP. SEVERVS ET ANTONINVS AA. MARCELLINAE. Adite praesidem prouin- B 7, 3, 33 15
ciae et ruptum esse testamentum Fabii Praesentis agnatione filii docete. neque enim im-
pedit notionem eius, quod status quaestio in cognitione uertitur, etsi super causa status
cognoscere non possit: pertinet enim ad officium iudicis qui de hereditate cognoscit uni-
uersam incidentem quaestionem quae in iudicium deuocatur examinare, quoniam non de ea, 19
sed de hereditate pronuntiat. D. XIII K. DEC. GETA ET PLAVTIANO CONSS.
- 2 IMP. ANTONINVS A. MAGNILLAE. Si quaestio tibi generis ab his, quos fratres B 7, 3, 34
patruales esse dicis, non fit, adito praeside et accepto iudice familiae eriscundae experire.
quod si de ea re quaestio erit, prius de natiuitatis ueritate secundum iuris formam quaeri
idem uir clarissimus curae habebit. PP. X K. AVG. ANTONINO A. IIII ET BALBINO CONSS.
- 3 IMPP. VALERIANVS ET GALLIENVS AA. DEMETRIO. Cum ciuili disceptationi B 7, 3, 35 25
principaliter motae quaestio criminis inciderit uel crimini prius instituto ciuilis causa ad-
iungitur, potest iudex eodem tempore utramque quaestionem sua sententia dirimere. PP.
NON. GALLIENO A. V ET FAVSTINO CONSS.
- 4 IMP. CONSTANTINVS A. AD CALPVRNIANVM. Quoniam ciuili quaestione inter- B 7, 3, 36
missa saepe fit, ut prius de crimine iudicetur, quod utpote maius merito minori praefertur: 30
ex quo criminalis quaestio quocumque modo cessauerit, oportet ciuilem causam uelut ex
P (6, 2. 5. 7. 8 R [2 p] 3. 4) L (6, 2. 5. 7. 8 R 2...4) CRM

a. 203

a. 213

a. 262

¹ iunge 2, 21, 8 ² momenti actio Th. ³ Imp. Diocletianus A. (Hal.)?

1 conuenire L^aR^a 2 s. a. Vat. Hal.: in PL
est subscriptio c. 3 | XVIII k. febr.] Vat.,
VIII k. ianuar. Hal. 3 iuliano om. M | pro-
consule S, perfecto M 4 africa M, om. S
5 adipiscendae] adi de M^a | obrepta Th.
6 initum M^a, inc. C^a 7 id om. C 8 s. a.
Th. Hal. et PL ad c. 2 | prid.] u Hal. |
constante] constantino Hal. 10 cogetur C,
nemo cogitur R (cf. u. 12) 11 aa.] aa. et
cont. PL, aa. et cc. RM | nemo inu. agere
uel acc. cog. C 12 accusare] causare M^a |
s. a. Hal.: in PL est subscriptio 8, 2
15 edite R^a 20 s. a. Hal. 21 antonius R |
a. om. p | magnellae pLM, agnelle S, mag-
nillae R 22 dicas L^aCRM | fit] sit CR^a |

iuditio M, iudice iudicio R^b: κίνησον τὴν ἀγω-
γὴν τὴν διαποῦσαν τὸν κληρὸν τῇ φαμίλιᾳ B
24 s. a. Hal. et PL ad 7, 1 | x] u PL | aug.]
ag. aug. PL | antoniano PL | IIII iii P, u L
25 imp. . . . aa. | idem aa. PL | ualentinianus S,
ualerius M | gallianus M | disceptatione P^aM^a
26 moti C^a | incideret P | crimine CM: ὅτε πρω-
τοτύπως χρηματικῆς ζητήσεως κινουμένης ἐγκλημα-
τικῇ ζήτησις παρεμπόδιζε ἢ πρότερον τοῦ ἐγκλημα-
τικοῦ κινήσαντος χρηματικῆς τῆς ἀναφυῆς B | in-
stitutos C^a? 27 eodem] eo PL^aR: κατὰ τὸν
αὐτὸν χρόνον B | suam C^a | sentia R^a | s. a. PL
Miraeus 28 non.] nou. P^a (emendat manus
prima) 29 imp. P | ad om. M | calphurnia-
num R, calpurnianum M 31 cessauerat R